

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 종결처리 된 발견재산에 대한 적극적 재검토 및 강제 집행으로 무담보채권 수익 제고

2. 소관부점 : 광주전남지역본부

3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부 금융서비스팀 ○○○ 주임(6급)은 2019. 2. 1.부터 무담보위탁채권 및 직접관리채권 등에 대한 관리업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

위 직원은 보유 무담보채권 중 회수자원이 고갈되어 회수가 어렵게 된 채권에 대하여 신규 회수 자원을 확보하기 위한 다양한 방법을 모색 하던 중, 기존 채무자 발견재산 중 선순위과다 등의 사유로 집행 불가능 재산으로 분류되어 종결된 재산에 대하여도 재검토할 필요가 있다고 판단하였다.

이에 따라 발견재산을 재분석 하던 중, ○○○○ ●●●● - ●●●● 채권(주채무자 ◆◆◆◆◆)의 연대보증인 ◇◇◇ 소유 임야 ‘경남 □□□ □□□ □□□ 산 □□□’ 에 설정된 근저당권 중 설정일로부터 20년

이상 경과한 개인(■□■) 근저당권이 있음을 확인하고, 2018. 8. 9. 근저당권 말소 소송을 제기(창원지방법원 ◇◇지원 ◇◇◇◇가단 ◇◇◇◇◇)하여 2019. 2. 2. 승소 확정되었으며, 판결 결과에 따라 선순위 근저당 등기 말소 후 2019. 4. 2. 부동산강제경매를 신청(통영지원 ◇◇◇◇타정 ◇◇◇◇◇)하였다.

또한, 경매 진행 중에도 해당 부동산에 설정된 권리관계를 적극적으로 파악하여 1994년에 설정된 ○○○○○○ 가압류 관련 채권이 부존재함을 확인하고, 해당 기관에 채권 부존재 신고 협조 요청문서를 발송(광주전남지역본부 - 22026, 2020. 2. 5.)하는 등 다각도로 공사의 회수율 제고를 위한 노력을 기울인 결과, 2020. 6. 10. 해당 경매사건의 배당금 36,515천 원을 수령하였다.

다. 실적 또는 성과

위 직원은 상기와 같이 선순위 과다에 따른 실익이 없음을 사유로 종결된 연대보증인의 발견재산을 재분석 후 강제집행을 진행하여 인수매입액 3,679천 원 대비 약 10배에 해당하는 36,515천 원 상당의 무담보채권을 회수하는 성과를 거두었다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 채권 회수 자원 확보를 위한 적극적인 노력으로 무담보채권 수익 제고에 기여한 ○○○ 주임을 격려하고, 해당 업무 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)